

1002488-25.2019.8.26.0363
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
Magistrado: Emerson Gomes de Queiroz Coutinho
Comarca: Mogi-Mirim
Foro: Foro de Mogi Mirim
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... na maior parte das vezes pelo roubo à mão armada. A evolução prosseguiu até mesmo na hipótese de roubo, naqueles casos em que o explorador do estacionamento, "em razão do seu ramo de atividade, tem por obrigação e especialidade prestar segurança" (...).

A ideia ora esposada, longe de ser inédita, já foi objeto de reiterada jurisprudência. Confira-se, a propósito, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim - 1ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim - SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002488-25.2019.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002488-25.2019.8.26.0363

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Edivan Ferreira da Silva

Requerido:

Supermercado Lavapés Sa

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

VISTOS:

EDIVAN FERREIRA DA SILVA, já qualificado no processo em epígrafe, ajuizou ação contra SUPERMERCADOS LAVAPÉS S/A., também qualificada, para ser indenizado dos danos materiais e morais expiados a partir de furto de veículo (motocicleta) no estacionamento ofertado pela ré aos clientes.

Aduz, em síntese, que no dia 27/04/2019 sua sobrinha se dirigiu ao supermercado e estacionou sua motocicleta no local adequado. Após a compra, retornou ao veículo e constatou a subtração. Daí falha na prestação dos serviços e, a partir dela, danos materiais e morais indenizáveis. Juntou os documentos encartados a fls. 18/29.

A ré foi citada e, frustrada a tentativa de conciliação, ofertou contestação, oportunidade em que impugnou a gratuidade judiciária e arguiu não apenas inépcia da inicial, mas também carência da ação (falta de interesse processual e ilegitimidade parte); no mérito impugnou não apenas qualquer relação entre as partes (a compra

teria sido feito pela sobrinha, não pelo próprio autor), mas também qualquer responsabilidade sua pelo evento (não houve segura demonstração de compra de produtos nem há estacionamento interno e ou dotado de vigilância/fiscalização) e, finalmente, os danos e os valores buscados para a correlata reparação (fls. 39, 80 e 81/93).

Réplica a fls. 97/102.

Saneador irrecorrido a fls. 114/115.

Na audiência de instrução atermada a fls. 158/159 ouviram 02 (duas) testemunhas; quando dos debates, as partes reiteraram manifestações anteriores.

Relatados, D E C I D O:

Despiciendas outras provas além daquelas já trazidas aos autos pelas partes, motivo autorizante de se dar o julgamento no estado do processo, modalidade julgamento antecipado do mérito (artigo 355, I, do Código de Processo Civil).

A matéria processual inserta na contestação já foi composta no saneador lançado a fls. 114/115.

Ao mérito, pois.

Cuida-se de ação por meio da qual pretende o autor indenização capaz de recompor os danos materiais e morais expiados a partir de furto de motocicleta deixada no estacionamento ofertado pela ré aos seus clientes.

Em casos análogos já sustive a responsabilidade do estabelecimento comercial pelos furtos (de veículos), pois o ato de disponibilizar estacionamento aos consumidores escancara elemento de captação de clientela e, bem por isso, legítima e dá razão de ser ao dever de guarda independentemente de eventual (e aparente) gratuidade.

Tem boa cabida aqui o escólio de AGUIAR DIAS, para quem de há muito firmou-se o entendimento de respondiam os donos de estacionamento – pagos ou mesmo aparentemente gratuitos – pelos danos e pelo furto dos bens a eles confiados, excetuando-se a hipótese de força maior, expressa na maior parte das vezes pelo roubo à mão armada. A evolução prosseguiu até mesmo na hipótese de roubo, naqueles casos em que o explorador do estacionamento, “em razão do seu ramo de atividade, tem por obrigação e especialidade prestar segurança” (...).

A ideia ora esposada, longe de ser inédita, já foi objeto de reiterada jurisprudência. Confira-se, a propósito, o enunciado sumular nº 130 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 130: A empresa responde perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

No mesmo sentido os seguintes arestos do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

INDENIZAÇÃO – Responsabilidade civil – Ato ilícito – Furto de veículo em estacionamento de supermercado – Dever de vigilância, pois que auferida vantagem econômica da comodidade ofertada – Verba devida – Recurso provido (Apelação Cível nº 178.337-1 – São Paulo – Relator: Marco César – j. 03/12/92).

INDENIZAÇÃO – Responsabilidade civil – Furto de veículo em estacionamento de supermercado – Ocorrência – Irrelevância da gratuidade da oferta – Valor, ademais, embutido nos preços das mercadorias – Utilização em favor da empresa na captação de

clientes - Responsabilidade caracterizada - Recurso parcialmente provido - Não pode a apelante montar uma armadilha em oferecer estacionamento, como fator de captação de clientela, dando-lhe a idéia de segurança, para ao depois proceder de forma diversa, a pretexto de o estacionamento ser absolutamente gratuito (Apelação Cível nº 220.519-1 - São Paulo - Relator: Álvaro Lazzarini - j. 06/07/94).

INDENIZAÇÃO - Responsabilidade Civil - Furto de veículo em estacionamento de supermercado - Prova suficiente da ocorrência do fato - Serviço prestado visando o interesse da atividade empresarial - Gratuidade do estacionamento que não afasta a responsabilidade indenizatória - Recurso provido (Apelação Cível nº 238.122 - Santo André - 8ª Câmara de Direito Privado - Relator: César Lacerda - j. 28/02/96).

Aqui, contudo, a solução há de ser diversa.

É que não bastasse o fato de o boletim de ocorrência alusivo ao furto ter sido feito apenas no dia seguinte, curial notar que o único documento que o autor traz para demonstrar a relação de consumo é um extrato bancário em nome de terceira pessoa (provavelmente a mãe da sobrinha a quem teria confiado a moto) que refere compra bastante modesta e nem sequer identifica em qual das unidades da ré teria ocorrido.

Há mais, porém.

Enquanto a petição inicial sugere que a condutora da motocicleta chegou ao local por volta das 19:10 horas e de lá saiu por volta das 20:00 horas (tempo relevante e pouco compatível com o consumo de minguados R\$ 14,95, aliás), quando do registro policial do furto (boletim de ocorrência) a sobrinha do autor disse não ter demorado nem 10 (dez) minutos no local.

E não é só.

É fato notório - a dispensar provas nos precisos termos do artigo 374, I, do Código de Processo Civil - que o estacionamento "fechado" existente naquela unidade "Tucura" do Supermercado Lavapés é exclusivo para automóveis (carros). Logo, a moto nem sequer poderia estar em área de estacionamento com vigilância, senão em local aberto (na rua), causa bastante para ilidir a responsabilidade da ré. Nesse sentido, aliás, a prova oral produzida em audiência.

Ressuma daí dúvida relevante não apenas sobre a efetiva e concreta existência daquela relação de consumo entre as partes, mas também, e principalmente, sobre a existência de responsabilidade da ré por furtos ocorridos nas vias públicas adjacentes.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por EDIVAN FERREIRA DA SILVA contra SUPERMERCADOS LAVAPÉS S/A e, em consequência, EXTINGO o processo na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O autora pagará ainda as custas, despesas processuais e a honorária advocatícia aqui arbitrada em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa atualizado na época do efetivo desembolso, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do sobredito diploma legal, porque beneficiário da gratuidade judiciária.

P.R.I. Mogi Mirim, 1º de dezembro de 2022.

EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA